

0000495-20.2008.8.26.0663

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Cleber Roberto Barroso e outros

CONCLUSÃO

Aos 12 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dra. BARBARA SYUFFI MONTES. Eu, Ana Carolina De Andrade Saraiva, Oficial Maior, digitei.

A ré Vivian Tais dos Santos foi condenada como incurso nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

0000495-20.2008.8.26.0663

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Cleber Roberto Barroso e outros

CONCLUSÃO

Aos 12 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dra. BARBARA SYUFFI MONTES. Eu, Ana Carolina De Andrade Saraiva, Oficial Maior, digitei.

A ré Vivian Tais dos Santos foi condenada como incurso nos artigos 33, § 4º e 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena 04 anos e 08 meses de reclusão (fl. 490).

A decisão transitou em julgado em 29/10/2009 para o Ministério Público e em 11/01/2010 para a defesa (fl. 508).

A prescrição, nos termos do artigo 110 do Código Penal, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109 do Código Penal, e tem como um dos termos iniciais o dia do trânsito em julgado para a acusação (artigo 112, inciso I, do Código Penal). A teor do inciso III do artigo 109 do Código Penal, o prazo prescricional, no presente caso, é de 12 anos.

Considerando-se que o acórdão transitou em julgado nas datas acima referidas (fl. 506) e que não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em fl.630,

verifica-se que o prazo já decorreu até a presente data, observando-se o advento da prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão executória e julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da sentenciada Vivian Tais dos Santos, qualificada nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110 e 112, inciso I, todos do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão.

Procedidas às devidas comunicações e anotações, arquivem-se.

P.I.C.

Votorantim, 12 de janeiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA